

学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、先輩乙からの依頼を断り切れず、乙がV方に侵入して強盗を行うに当たり、乙をV方まで自動車で送り届けるとともに、乙がV方に侵入してVから100万円を強取するまでの間、V方付近の路上で周囲を見張り、強盗を終えた乙を自動車に乗せて逃走した。乙は、甲の支援があったことから安心して強盗を完遂し、甲に対し、上記100万円のうち10万円を報酬として支払った。

【会話】

学生A. 私は、共同正犯と幫助犯の区別の基準として、①（a. 行為者の主観的事情・b. 行為の客観面）が重視されるべきだと考える。そうすると、【事例】では、そもそも、甲が侵入強盗の送迎や見張りをしたのは、先輩である乙からの依頼を断り切れなかったためであるから、甲は、②（c. 共同正犯・d. 幫助犯）ということになるね。

学生B. そうは簡単に言えないと思う。自己の犯罪を遂行する意思かどうかについて、私は、③（e. 故意の同一性・f. 行為者が果たした役割の重要性）も踏まえて判断すべきだと考える。そうであれば、犯行の実現に送迎や見張りが必要とされた事情によっては、Aさんとは違って、甲を、④（g. 共同正犯・h. 幫助犯）と解することもあるのではないかな。

学生C. 私は、共犯の処罰根拠から考えるべきだと思う。つまり、共犯の処罰根拠は、⑤（i. 正犯者を誘惑し、犯意を抱かせたこと・j. 法益侵害やその危険を間接的に惹起したこと）にあることからすれば、共犯においては、結果への因果的寄与が要求される。だから、共同正犯か幫助犯かは、自己の犯罪を遂行する意思かどうかではなくて、この因果的寄与の存在を前提として、関与内容が客観的に重要なものといえるかで区別されるべきだよ。

学生A. しかし、因果的寄与といっても、共同正犯といえるためには、⑥（k. 意思連絡・l. 実行行為の分担）が要求されるべきであるから、Cさんの立場からも、⑦（m. 物理的因果性・n. 心理的因果性）が不可欠の要件になり、また、その程度が正犯性の判断に影響を及ぼすはずだよ。

学生C. そうすると、【事例】では、Bさんの挙げた事情だけではなく、甲と乙との関係性や乙が甲に支援を依頼した理由も重視することになるね。

1. ①a ②d ⑤j ⑥l
2. ①b ③e ④g ⑦n
3. ①a ④h ⑥l ⑦m
4. ②c ③f ⑤i ⑥k
5. ②d ③f ⑤j ⑦n

No144

予備R4-7

共同正犯と幫助犯の区別

正解

5

正答率

84%

() 内には順に、「① = a、② = d、③ = f、④ = g、⑤ = j、⑥ = k、⑦ = n」が入り、正しいものの組合せは「② d ③ f ⑤ j ⑦ n」であり、したがって、正解は肢5となる。

①について

①には、共同正犯と幫助犯の区別の基準として、学生Aが重視する要素が入る。

学生Aは、甲の罪責を検討するに当たって「先輩である乙からの依頼を断り切れなかった」ことを根拠として挙げている（学生A第1発言）ことから、行為者の主観的事情を重視していることがわかる。したがって、①には「a. 行為者の主観的事情」が入る。

②について

②には、学生Aの立場（主観説）による甲の罪責が入る。

主観説は、行為者の主観的事情を重視し、自己の犯罪を遂行する意思をもって行為した者を正犯、他人の犯罪に加担する意思をもって行為をした者を共犯とするところ、「甲が侵入強盗の送迎や見張りをしたのは、先輩である乙からの依頼を断り切れなかったためである」（学生A第1発言）ことを重視すると、甲は、自己の犯罪を遂行する意思ではなく、他人の犯罪に加担する意思をもっていたといえる。よって、甲には、幫助犯が成立する。したがって、②には「d. 幫助犯」が入る。

③について

③には、自己の犯罪を遂行する意思か否かについて、学生Bが考慮する要素に関する語句が入る。

学生Bは、「自己の犯罪を遂行する意思かどうかについて、私は、③も踏まえて判断すべきだと考える」と述べていることから、行為者の主観的事情のみならず、それ以外の他の事情、すなわち客観的事情も考慮する立場であることがわかる（折衷説）。③内のうち、客観的事情に係るのは、行為者が果たした役割の重要性である。したがって、③には「f. 行為者が果たした役割の重要性」が入る。

④について

④には、学生Bの立場（折衷説）からの甲の罪責が入る。

学生Bは、「Aさんとは違って」と述べているところ、学生Aは、甲に幫助犯が成立するとしている（②解説参照）。よって、学生Bの立場によれば、甲には、共同正犯が成立し得る。内容的にも、乙の犯行の実現に甲による送迎や見張りが必要とされた事情によっては、自己の犯罪を遂行する意思が認められ、共同正犯と解することもあるといえる。したがって、④には「g. 共同正犯」が入る。

⑤について

⑤には、共犯の処罰根拠に関する語句が入る。

学生Cは、「共犯においては、結果への因果的寄与が要求される」ことから、「共同正犯か幫助犯かは、……因果的寄与の存在を前提として、関与内容が客観的に重要なものといえるかで区別されるべき」であると述べている（学生C第1発言）。このように結果への因果的寄与を重視するのは因果的共犯論、すなわち、共犯の処罰根拠は法益侵害やその危険を間接的に惹起したことにあるとする立場である。したがって、⑤には「j. 法益侵害やその危険を間接的に惹起したこと」が入る。

⑥について

⑥には、共同正犯の成立要件に関する語句が入る。

学生Aは、学生Cが共同正犯と幫助犯の区別につき客観面のみを重視するかのような発言をしたことを批判する文脈の中で共同正犯の成立要件に言及している（学生A第2発言）ことから、共同正犯の主観的要件を挙げていることがわかる。（⑥）内のうち、共同正犯の主観的要件は、意思連絡である。したがって、⑥には「k. 意思連絡」が入る。

⑦について

⑦には、Cの立場（因果的共犯論）から要求される因果性のうち、意思連絡と関係するものが入る。

因果的共犯論における因果的寄与には物理的因果性と心理的因果性があるところ、共同正犯といえるためには意思連絡という主観的要件が要求されることを重視すれば、心理的因果性が不可欠の要件となるといえる。また、【事例】の「甲と乙との関係性や乙が甲に支援を依頼した理由」（学生C第2発言）も、心理的因果性の考慮事情である。したがって、⑦には「n. 心理的因果性」が入る。